Umwandlungs- und Einbringungsvorgänge der letzten sieben Jahre

Übersicht: Es gab **einen** Vorgang nach dem Umwandlungssteuergesetz.

Datum	Vorgang	Norm	Wertansatz	Sperrfrist
30.06.2020	Einbringung des Einzelunternehmens „Albers Spedition e. K." in die Nordhafen Logistik GmbH gegen Gewährung neuer Geschäftsanteile	§ 20 UmwStG	Buchwert	bis 30.06.2027 (§ 22 Abs. 1 UmwStG)

1. Einbringungsvertrag und Kapitalerhöhung (Auszug)

Urkundenrolle Nr. 288/2020 der Notarin **Sabine Meyer-Lenz**, Bremen Verhandelt am **30.06.2020**

Teil A – Gesellschafterbeschluss

Die Gesellschafter der Nordhafen Logistik GmbH, Herr Henrik Albers (60 %) und die Hansekontor Beteiligungen GmbH (40 %), beschließen unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften:

1. Das Stammkapital der Gesellschaft wird von 25.000,00 € um 225.000,00 € auf **250.000,00 €** erhöht durch Bildung von 225.000 neuen Geschäftsanteilen im Nennbetrag von je 1,00 € (lfd. Nr. 25.001 bis 250.000).
2. Zur Übernahme werden zugelassen: a) Herr Henrik Albers: Geschäftsanteile Nr. 25.001 bis 160.000 (Nennbetrag 135.000,00 €) gegen **Sacheinlage** nach Teil B; b) Hansekontor Beteiligungen GmbH: Geschäftsanteile Nr. 160.001 bis 250.000 (Nennbetrag 90.000,00 €) gegen **Bareinlage** von 90.000,00 € zzgl. Aufgeld von 840.000,00 € in die Kapitalrücklage.

Teil B – Einbringungsvertrag

§ 1 Gegenstand der Einbringung. Herr Henrik Albers bringt das von ihm unter der Firma „Albers Spedition e. K." (Amtsgericht Bremen, HRA 25519 HB) betriebene Einzelunternehmen mit allen Aktiva und Passiva gemäß der Einbringungsbilanz zum 30.06.2020 in die Gesellschaft ein.

§ 2 Einbringungszeitpunkt. Die Einbringung erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum **30.06.2020, 24:00 Uhr**. Eine steuerliche Rückbeziehung nach § 20 Abs. 6 UmwStG wird nicht beantragt.

§ 3 Gegenleistung. Als Gegenleistung erhält der Einbringende die Geschäftsanteile Nr. 25.001 bis 160.000 (Nennbetrag 135.000,00 €). Der den Nennbetrag übersteigende Wert der Sacheinlage wird in die Kapitalrücklage eingestellt.

§ 4 Steuerliche Behandlung. Die Gesellschaft wird das eingebrachte Betriebsvermögen mit dem **Buchwert** ansetzen und einen entsprechenden Antrag nach § 20 Abs. 2 Satz 2 UmwStG spätestens mit der Körperschaftsteuererklärung 2020 stellen. Dem Einbringenden ist bekannt, dass er innerhalb von sieben Jahren nach dem Einbringungszeitpunkt jährlich bis zum 31.05. nachweisen muss, wem die erhaltenen Anteile zuzurechnen sind (§ 22 Abs. 3 UmwStG), und dass eine Veräußerung innerhalb dieser Frist zu einem Einbringungsgewinn I führt.

MUSTER – FIKTIVE TESTDATEN

2. Einbringungsbilanz zum 30.06.2020 (Kurzfassung)

Aktiva	Buchwert	Passiva	Buchwert
Fahrzeuge und BGA	1.140.000 €	Eigenkapital (Wert der Sacheinlage)	1.395.000 €
Forderungen	1.620.000 €	Verbindlichkeiten	1.585.000 €
Bank	220.000 €		
Summe	**2.980.000 €**	**Summe**	**2.980.000 €**

Davon Nennbetrag neue Anteile 135.000 €, Zuführung Kapitalrücklage 1.260.000 €. Zusammen mit dem Aufgeld der Hansekontor (840.000 €) beträgt die Kapitalrücklage seither 2.100.000 €.

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum Projekt Hafenkante – nur für Testzwecke

3. Gutachten zum gemeinen Wert (Auszug)

Hollmann & Peters GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Gutachten vom 15.05.2020

Gemeiner Wert des Einzelunternehmens „Albers Spedition e. K." zum 30.06.2020 nach IDW S 1 (Ertragswertverfahren): **4.900.000 €**. Darin enthaltene stille Reserven: 3.505.000 € (im Wesentlichen originärer Firmenwert und Kundenstamm).

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum Projekt Hafenkante – nur für Testzwecke

4. Nachweise nach § 22 Abs. 3 UmwStG

Nachweisjahr	Eingereicht am	Inhalt
2021	21.05.2021	Anteile Nr. 25.001–160.000 unverändert Henrik Albers zuzurechnen
2022	18.05.2022	unverändert
2023	25.05.2023	unverändert
2024	22.05.2024	unverändert
2025	27.05.2025	unverändert
2026	–	**Veräußerung am 12.05.2026** an Weserlinie Logistics BidCo GmbH; Mitteilung an das Finanzamt durch Steuerberater von Herrn Albers am 03.06.2026

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum Projekt Hafenkante – nur für Testzwecke

5. Mitteilung an das Finanzamt (03.06.2026, Auszug)

Herr Henrik Albers hat die sperrfristbehafteten Anteile Nr. 25.001 bis 160.000 am 12.05.2026 veräußert. Es entsteht ein Einbringungsgewinn I nach § 22 Abs. 1 UmwStG, der sich nach Ablauf von fünf vollen Zeitjahren seit dem Einbringungszeitpunkt um 5/7 vermindert:

Berechnung	**Betrag**
Gemeiner Wert des eingebrachten Betriebsvermögens	4.900.000 €
abzüglich Buchwert	– 1.395.000 €
Differenz	3.505.000 €
davon 2/7 – **Einbringungsgewinn I**	**1.001.429 €**

Die Steuer wird mit der Einkommensteuererklärung 2020 (rückwirkendes Ereignis) erklärt. Eine Bescheinigung nach § 22 Abs. 5 UmwStG wird nach Festsetzung beantragt.

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum Projekt Hafenkante – nur für Testzwecke